

1500696-37.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... em uma rua próxima, Rua da Paz, local de tráfico de drogas, encontraram o acusado. O réu foi abordado e, em busca pessoal, localizaram em sua cintura uma garrucha, calibre 32, desmuniada, mas em funcionamento, além de um pino de cocaína, que a moça que acompanhava o réu afirmou que se destinava a seu uso. Disse que o acusado afirmou que teria recebido a arma de um amigo para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500696-37.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500696-37.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050018/2022 - 02º D.P. GUARUJA, 23159014 - 02º D.P. GUARUJA, 171/22/233 - 02º D.P. GUARUJA, 2050018 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03 porque, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 11h30min, na Rua da Paz, próximo ao numeral 1, Pae Cará, nesta cidade e comarca, portava e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) garrucha, calibre 32, sem marca, arma de fogo de uso permitido.

Consta da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, ocasião em que foram informados, via COPOM, acerca das características de um indivíduo que estava na posse de uma arma de fogo. Assim, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde visualizaram ALAN, que possuía as mesmas características informadas, ensejando que fosse abordado. Submetido a revista pessoal, os policiais localizaram na cintura de ALAN uma arma de fogo, tipo garrucha. Em razão desses fatos, ALAN foi preso em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 67). O réu foi citado (fls. 85) e apresentou resposta à acusação (fls. 89/90). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 103/104), seguindo-se oitivas das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 123/125).

Em debates o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com imposição de regime inicial semiaberto, enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, imposição de regime inicial diverso de fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e recurso em liberdade (fls. 121/122).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição e apreensão de fls. 5, laudo pericial de fls. 95/100, atestando encontrar-se a arma apreendida na posse do réu apta a efetuar disparos, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria é certa e há de ser atribuída ao réu.

Preso em flagrante, perante a autoridade policial o confessou amplamente o porte da arma de fogo, alegando que um conhecido seu deixou consigo a arma para limpá-la (fls. 10).

Em Juízo, o réu mais uma vez confessou amplamente a prática do crime. Disse que estava na posse da arma de fogo, que um amigo lhe entregou para que a levasse para arrumar. Iria receber R\$ 100,00 para tanto. Foi abordado pelos policiais, que encontraram a arma de fogo em sua cintura. O nome de seu amigo é Eduardo. Já foi preso pelo crime de furto. Disse que trabalha em um carrinho na praia (fls. 125).

A confissão externada pelo réu em Juízo a respeito do porte da arma de fogo encontra-se em harmonia com os demais seguros elementos de prova reunidos nos autos.

A testemunha Nelson Caetano da Silva, policial militar, narrou que realizada patrulhamento preventivo quando foi irradiado via COPOM que havia um indivíduo armado, de camisa vermelha, na Rua Nova. Na rua indicada não o encontraram, mas em uma rua próxima, Rua da Paz, local de tráfico de drogas, encontraram o acusado. O réu foi abordado e, em busca pessoal, localizaram em sua cintura uma garrucha, calibre 32, desmuniada, mas em funcionamento, além de um pino de cocaína, que a moça que acompanhava o réu afirmou que se destinava a seu uso. Disse que o acusado afirmou que teria recebido a arma de um amigo para consertar. Esclareceu que a denúncia via COPOM só indicava as vestes do indivíduo (fls. 124).

Em semelhante sentido, o relato da testemunha PM Douglas Mota Alves da Silva. Disse aludida testemunha que após o recebimento de informação via COPOM a respeito

de um indivíduo, de camisa vermelha, que estaria com um armamento na cintura, deslocaram-se ao local e, nas proximidades, em local conhecido como ponto de venda de drogas, abordaram o réu, com quem foi localizada uma garrucha na cintura, além de uma porção de cocaína. Disse que o réu alegou que a arma de fogo era de um amigo e que a levaria para arrumar. A arma estava desmuniada, mas era apta a efetuar disparos (fls. 123).

Ora, com um acervo probatório deste jaez, inviável a absolvição pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Observo que o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Assim, basta o agente portar arma, acessório ou munição sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a caracterização do delito, sendo irrelevante que a arma estivesse desmuniada.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. 1. (...) 3. No tocante à alegação de que de que "o fato de o registro da arma de fogo estar, à época dos fatos, vencido, configura mero ilícito administrativo" (e-STJ fl. 814), verifica-se que essa tese não foi discutida no acórdão recorrido, inexistindo o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firmada no sentido de que "a posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, portanto, aferir sua lesividade ou mesmo o fato de estar desmuniada, porquanto o que se busca é a proteção da segurança pública e a paz social" (AgRg no AREsp n. 1.475.991/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019). 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AgRg no AREsp 1644488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o relator acolhe ou nega provimento ao recurso, em virtude da decisão impugnada estar em consonância com jurisprudência dominante da Corte Suprema ou de Tribunal Superior, nos termos da Súmula 568/STJ. 2. Consoante entendimento firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1465987/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Bem demonstradas autoria e materialidade do delito atribuído ao réu na denúncia, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico que réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 26/27. Fixo a pena-base em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa.

Registre-se que a extinção de pena anterior há mais de cinco anos (fls. 30) não afasta seus efeitos enquanto Maus Antecedentes:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. As instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, apresentaram substancial conjunto probatório que justificou a condenação do agravante pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, principalmente diante do auto de prisão em flagrante, fls. 4/7; auto de apresentação e apreensão, fl. 9; o laudo de perícia criminal - exame preliminar de substância, fl. 17;a ocorrência policial, fls. 18/20; guia de depósito, fl. 90; o relatório policial, fls. 97/106), pericial (o laudo de perícia criminal, fls. 129/130) e testemunhal, tudo formando um conjunto coerente e harmônico. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.2. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de Maus Antecedentes.3. Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade no desvalor atribuído aos antecedentes criminais do recorrente e, em consequência, encontra-se suficientemente motivada a exasperação da pena-base, bem como o não abrandamento do regime de cumprimento da pena.4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1738533/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Em igual sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA.MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus Antecedentes. Assim, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes da ré.2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.593.818/SC (Repercussão Geral), ainda não publicado, decidiu, por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel.Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020).3. No que se refere ao regime prisional, não se vislumbra desproporcionalidade do imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os Maus Antecedentes da acusada implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ.4. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão da recidiva da ré e de seus Maus Antecedentes, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.5. Agravo desprovido" (AgRg no HC 629.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Reconheço a atenuante relativa à confissão espontânea e reduzo as penas para o mínimo legal, ou seja, dois anos de reclusão e dez dias-multa.

Em que pese aos maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c do Código Penal, considerando o quantum da pena definitivamente estabelecida e também por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a aplicação de pena substitutiva, diante de conduta social e personalidade do acusado, não se mostra suficiente, nem socialmente recomendável. O réu ostenta condenação definitiva pela prática de crime de roubo e responde também pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido colocado em liberdade em 24 de novembro de 2021 e preso em flagrante pela prática do delito ora apurado menos de três meses depois (fls. 26). Deixo, portanto, de substituir a pena corporal aplicada.

Do mesmo modo, também inviável o sursis, ante o disposto no art. 77, inciso II, do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49 § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, por incursão nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, às penas de dois anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de dez dias-multa no mínimo legal.

Diante do regime fixado, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 90). Anote-se.

Observadas as cautelas legais, encaminhe-se a arma de fogo apreendida ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei n.º 10.826/03.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA